

감사결과 처분요구서

- 부적정 교육신청자 조사 -

2020. 1. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 추진 경위	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- <처는 신재생에너지분야 실무자 양성교육(해외위탁교육)에 지원한 직원의 토익성적이 변조되었음을 발견하고 ◀실에 조사해줄 것을 요청

2. 감사 추진 경위

- 2019. 7. 23. : 감사요청
- 2019. 9. 5. : 법률검토 결과
 - 질의내용 : 「형법」 제231조(사문서 등의 위조·변조) 및 제234조(위조 사문서 등의 행사) 등 실정법 위반여부
 - 질의결과 : 대법원 판례에 따르면, 컴퓨터모니터에 나타는 이미지 파일은 「형법」상 ‘문서에 관한 죄’의 문서에 해당하지 않는다고 보고 있음 그러나 같은 법 제314조의 ‘위계에 의한 업무방해죄’는 성립할 수 있음
- 2019. 10. 21. : 감사결과보고
 - 신분상조치 : ‘징계(정직)’ (2019년도 제19차 감사결과심의위원회 의견 반영)
 - ※ 단, 수사기관 수사결과 확인 시까지 처분요구 유보
- 2019. 10. 21. : 수사기관 고발
- 2019. 12. 30. : 수사결과 “혐의 없음” 통보
 - 불기소이유 : 위조한 사실은 인정되나, 방법이 조잡하여 이로 인해 기망당할 위험이 없어 보임

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	◁처	특정	부적정 교육신청	징계	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 부적정 교육신청
관 계 부 서 ▷본부 ★처 ◎부
징계 대상자 ☆직급 A
징 계 종 류 정직
징 계 사 유

A는 2018. 7. 25.부터 현재까지 ▷본부 ★처 ◎부에 근무하면서 산업안전 관련 업무를 담당하고 있다. A는 ◁처에서 사내 업무시스템에 게시(2019. 7. 18.)한 ‘신재생에너지분야 실무자 양성교육’ 중 ‘아시아분야’ 교육 참가자 공모에 지원(2019. 7. 19.)하였다.

해당 교육을 지원하려면 일정 수준 이상의 외국어 성적을 제출하여야 하는데, 토익은 ◇◇점 이상으로 되어 있다.

A는 사내토익으로 응시한 점수를 제출하면서, 사내 전산망을 캡처한 파일이 아닌 시험주관사인 한국토익위원회 홈페이지에서 조회한 단체토익 성적표를 다운받아, ◁처에 제출하였다.

이를 수상하게 여긴 ◁처 교육담당자는 A가 제출한 두 파일을 근거로 한국 토익위원회에 진위 확인을 요청하였고, 변조로 판명되었다.

1. 관계법령 및 판단기준

우리 회사 「교육훈련지침」¹⁾에는 ‘성적증명서 변조행위자’와 ‘기타 공정한 어학성적 관리에 위해행위를 한 자’는 해당 외국어의 취득성적을 “0”점 처리하고 관련부서에 통보하여 소관인사위원회 회부 등 징계조치할 수 있다고 되어 있고, 「형법」 제314조에 “위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천 500만 원 이하의 벌금”에 처하도록 규정하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 누구든지 회사에 제출 또는 보관하는 어학성적표를 변조하거나 변조된 어학성적표를 활용하여서는 아니 된다.

2. 비위내용

신재생에너지분야 실무자 양성교육의 지원 자격에는 일정수준의 어학성적(토익 ◇◇점 이상)이 필요하다. A는 해당 교육에 지원하고자 하였는데, 본인이 보유한 어학성적은 토익 ◆◆점으로 지원 자격에 미달하여 지원할 수 없었다.

또한, 해당교육을 신청할 때 사내토익 점수를 제출하려면, 사내 전산망에 등록된 성적을 화면 캡처하여 이미지 파일 형태로 제출하여야 함에도 A는 한국 토익위원회 홈페이지에서 사내토익으로 응시한 단체토익 성적표를 pdf파일로 다운받은 후 성적을 변조하여 제출하였다.

1) 제110조(부정행위자 처벌) 다음 각 호의 1에 해당하는 자에 대하여는 해당 외국어의 취득성적을 “0”점 처리하고 관련부서에 통보하여 소관인사위원회에 회부 등 징계조치할 수 있다.

3. 성적증명서 변조행위자

5. 기타 공정한 어학성적관리에 위해행위를 한 자

A는 그림판에서 성적표 파일을 열고 숫자부분에 글상자를 추가하여 유사한 글씨체로 필요한 점수를 입력하는 방법으로 ◆◆점인 본인의 성적을 교육 지원자격 커트라인 수준의 △△점으로 변조한 후, 교육지원서에 첨부하였다.

따라서 위 직원의 행위는 「교육훈련지침」 제110조(부정행위자 처벌)²⁾ 및 「취업규칙」 제73조(징계)³⁾에 의거 징계사유에 해당한다.

다만, 이 건이 「형법」상 ‘위계에 의한 업무방해죄’가 성립하는가에 대하여 수사기관은 “위조한 사실은 인정되나, 방법이 조잡하여 이로 인해 기망당할 위험이 없어 보임”이라는 이유로 ‘혐의 없음’이 선고하였다. 아울러 위 직원은 즉각 잘못을 시인하고 조사에 협조하였으며, 자발적으로 반성문을 제출하는 등 반성의 태도를 보였고, 우울증(조사과정에서 의료기록 제출) 등 개인적인 어려움을 호소하였는데, 이와 같은 내용들은 징계양정을 고려할 때 참고할 필요가 있다.

2) 제110조(부정행위자 처벌) 다음 각 호의 1에 해당하는 자에 대하여는 해당 외국어의 취득성적을 “0”점 처리하고 관련부서에 통보하여 소관인사위원회에 회부 등 징계조치할 수 있다.

3. 성적증명서 변조행위자

5. 기타 공정한 어학성적관리에 위해행위를 한 자

3) 「취업규칙」 제73조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 이를 징계한다. 1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때

조치할 사항

- ❖ **사장**에게 변조한 TOEIC 성적표를 이용하여 해외위탁교육을 신청함으로써
우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계)4)에 해당하는 행위를 한 ▷본부 ◎부
☆직급 A에게 「인사관리규정」 제103조2의 규정에 따라 ‘징계(정직)’ 처분
하시기 바랍니다.

4) 「취업규칙」 제73조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 이를 징계한다.

1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때